

学科Ⅲ(法規)

〔注〕 以下の解説のうち、単に「法」と明示したものは建築基準法を、「令」とあるのは建築基準法施行令を、「規則」とあるのは建築基準法施行規則を示す。

〔No. 1〕 正答—— 3

1. 令129条の3第1項一号。エレベーターとは『“人”又は“人及び物”を運搬する昇降機』並びに『物を運搬するための昇降機でかごの水平投影面積が 1 m^2 を超え、又は天井の高さが 1.2 m を超えるもの』をいう。したがって、「人を運搬する昇降機」は、その大きさに関係なく「エレベーター」に該当する。
2. 令1条三号。「構造耐力上主要な部分」は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版又は横架材(『はり』、けたその他これらに類するもの)で、建築物の自重、積雪荷重等を支えるものをいう。
3. 令126条の2第1項かつて書。間仕切壁、天井面から「 50 cm 以上」下方に突出した垂れ壁又ははりと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたものなどを「防煙壁」という。また、その下端から床面までが所定の距離以上のものは、準耐火構造であるものも該当する。
4. 法2条六号。道路中心線から、1階にあっては 3 m 以下、2階以上にあっては 5 m 以下の距離にある建築物の部分は、延焼のおそれのある部分に該当する。設問の外壁は、道路中心線からは 3 m の距離にあるので、延焼のおそれのある部分に該当する。

〔No. 2〕 正答—— 2

1. 令2条1項八号。昇降機塔等の屋上部分又は地階の倉庫等で、その水平投影面積の合計が建築面積の $1/8$ 以下のものは、建築物の階数に算入しない。
2. 令2条1項四号。延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計による。したがって、屋上部分の昇降機塔等の水平投影面積の合計が、建築面積の $1/8$ 以内であっても、昇降機塔等の床面積は延べ面積に算入する。
3. 令2条1項六号ロ。階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の $1/8$ 以内の場合は、道路高さ(道路斜線)制限などにおいては、その部分の高さは 12 m (絶対高さ制限、日影規制などでは 5 m)までは、当該建築物の高さに算入しない。
4. 法56条6項、令135条の3第1項二号。敷地の地盤面が隣地の地盤面より 1 m 以上低い場合、その敷地の地盤面は、その高低差より 1 m を減じた値の $1/2$ だけ高い位置にあるものとみなす。

〔No. 3〕 正答—— 4

1. 法6条1項三号。都市計画区域内における建築については、原則として、確認済証の交付を受けなければならない。なお、増築の床面積が10m²以内の場合は、同条2項により確認済証の交付を受ける必要がないが、超えているので確認済証の交付を要する。
2. 法88条1項、令138条1項三号。広告塔などの工作物で政令で指定するものは、法6条等が準用され、確認済証の交付を要する。高さが4mを超える広告塔等は指定工作物に該当する。
3. 法85条2項。工事を施工するために「現場に設ける」事務所等の仮設建築物については、法6条等の規定は適用されないので、確認済証の交付は不要であるが、工事現場に設けていないので、確認済証の交付を要する。
4. 法87条1項かつこ書、令137条の18第一号。建築物の用途を変更して法6条1項一号の特殊建築物とする場合は、法6条等が準用され、確認済証の交付を要する。ただし、用途の変更が類似の用途相互間に該当する場合は、確認等を要しない。劇場から映画館への用途変更はこれに該当する。また、大規模の修繕又は大規模の模様替を行わないので、法6条1項一号及び二号にも該当しない。したがって、確認済証の交付を受ける必要がない。

〔No. 4〕 正答—— 2

1. 法12条3項、令16条3項一号、令129条の3第1項二号。特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く)の所有者は、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。設問のエスカレーターは、令16条3項に定める特定建築設備等であるので、定期報告をする必要がある。
2. 法68条の20第2項。建築物である認証型式部材等(プレハブ住宅等)で、建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものにあっては、完了検査の一部の検査について適合したものとみなされ、法7条の5の特例規定により、その認証に係る検査は、省略されるが、建築物そのものについて完了検査が省略されるわけではない。
3. 法10条3項。いわゆる既存不適格建築物に対し、特定行政庁が「現に著しく」危険又は有害であると認めた場合は、相当の猶予期限を付けて、その是正命令を行うことができる。この規定は、同条1項、2項による「放置をすれば著しく」危険又は有害となる既存不適格建築物に対する是正等の勧告・命令とは異なり、対象となる建築物の要件は設定されておらず、特定行政庁の判断の余地が大きい包括的な命令規定である。
4. 法15条1項、2項一号。建築工事届は、原則として、建築主が建築主事を経由して、都道府県知事に届け出るが、耐震改修促進法により耐震改修計画の認定を所管行政庁に申請する場合は、所管行政庁が都道府県知事のときは直接都道府県知事に対して届け出なければならない。

〔No. 5〕 正答—— 1

1. 令24条1項、2項。小学校の児童用階段で、高さが3mを超えるものは、高さ3m以内ごとに踊場を設け、直階段の踊場の「踏幅」は、1.2m以上あればよい。
なお、踊場の「幅」は、令23条1項表(1)より、1.4m以上としなければならない。
2. 法28条3項、令20条の2第一号。集会場など多数の人が利用する建築物(法別表第1(イ)欄(1)項)の居室に設ける換気設備は、機械換気設備、中央管理方式の空気調和設備又は大臣の認定を受けたものでなければならない。また、法28条の2第三号により、居室を有する建築物には、原則として、ホルムアルデヒドに関する技術的基準に適合した換気設備を設けなければならない。
3. 法37条一号、二号、令144条の3第一号。構造耐力上主要な部分に使用する指定建築材料の品質は、材料ごとに「日本産業規格若しくは日本農林規格に適合するもの」又は「大臣の認定を受けたもの」でなければならない。
4. 法28条1項、令20条2項一号ロ。住居系地域内の建築物にあっては、隣地境界線までの水平距離が7m以上であり、かつ、採光補正係数の算定値が1.0未満となる場合、その値は1.0とする。

〔No. 6〕 正答—— 3

1. 法2条九号の二イ、令108条の4。耐火建築物の特定主要構造部は、(1)「耐火構造」又は(2)「政令(耐火建築物の特定主要構造部に関する技術的基準)に適合するもの」のいずれかとすることが求められている。
2. 法2条九号、令1条五号・六号、令108条の2。不燃性能の技術的基準(建築物の外部の仕上げに用いるものは、③の要件は除かれている。)は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、所定の時間「①燃焼しないこと ②防火上有害な変形等の損傷を生じないこと ③避難上有害な煙又はガスを発生しないこと」である。したがって、内装仕上げに用いる場合は、不燃・準不燃・難燃材料のそれぞれについて、③の要件が求められている。
3. 法2条八号、法23条。防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために『外壁又は軒裏』に必要とされる性能をいう。準防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために『外壁』に必要とされる性能をいう。したがって、準防火性能には、「軒裏に必要とされる性能」は規定されていない。
4. 法2条七号、法2条七号の二、令107条一号、令107条の2第一号。耐火性能に関する非損傷性の技術的基準は、「通常の火災による火熱が【所定の時間加えられた場合に、】構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること」と規定されている。一方、準耐火性能の基準は、「通常の火災による火熱が【加えられた場合に、加熱開始後所定の時間】構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること」である。したがって、耐火性能は、加熱終了後も非損傷性が要求されているが、準耐火性能においては、加熱中の非損傷性だけで加熱終了後の性能までは求められていない。なお、階段に係るそれぞれについて定められた時間は、30分間である。

〔No. 7〕 正答—— 4

1. 令128条の4第1項一号表(2)、令128条の5第1項一号イかっこ書。主要構造部を耐火構造等とした共同住宅(法別表第1(イ)欄(2)項)で、当該用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が300m²以上のものは内装制限を受ける。令128条の5第1項一号イかっこ書により、3階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料と同等以上とする。なお、200m²以内ごとに区画されている部分の居室は除外されているが、設問は該当しない。
2. 令112条11項二号。主要構造部が耐火構造で、かつ、地上5階建ての建築物なので、縦穴区画をしなければならないが、共同住宅におけるメゾネット形式の住戸で階数3以下、かつ、床面積の合計200m²以内のものは、除かれている。
3. 令109条の2の2第1項。主要構造部を準耐火構造とした建築物等の地上部分の層間変形角は、原則として、1/150以内でなければならない。
4. 法27条1項一号、法別表第1(2)項、令110条一号イ。3階建て以上の共同住宅は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれの当該時間(柱及びはりは特定避難時間)、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。この特定避難時間は、令110条一号イ表により、45分が最小である。40分間では足りない。

〔No. 8〕 正答—— 1

1. 法26条。延べ面積が1,000m²を超える木造の建築物などは、原則として、防火壁又は防火床によって1,000m²以内ごとに区画しなければならない。
2. 令112条19項一号二、二号ロ。防火区画に用いる特定防火設備や防火設備は、常時閉鎖若しくは作動をした状態以外の場合、面積区画などは「煙又は熱」により、縦穴区画などは「煙」により、それぞれ自動的に閉鎖・作動をする構造とする。したがって、設問の「煙が発生した場合に、自動的に閉鎖する構造」は適合している。
3. 令114条2項。児童福祉施設等(老人福祉施設は令19条1項により児童福祉施設等に含まれる)の建築物は、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、強化天井としたもの(令112条4項各号)を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。したがって、「耐火構造の間仕切壁」とした設問は、適合している。
4. 令114条5項。令112条20項の準用規定により、給水管などが児童福祉施設等の防火上主要な間仕切壁を貫通する場合には、給水管などと間仕切壁の隙間をモルタル等の「不燃材料」で埋めなければならない。設問は、適合している。

〔No. 9〕 正答—— 3

1. 令129条の2第1項。全館避難安全性能を有することが、全館避難安全検証法により確かめられた場合、同条1項に列記されている規定は適用されない。高層区画(令112条7項)は、適用除外の規定に含まれているので、設問は適合している。
2. 令129条2項、3項。階避難安全検証法とは、火災が発生した場合においても、階に存する者の全てがその階から「直通階段」の一までの避難終了までの安全を検証するものである。検証方法には、「避難時間判定法(3項一号)」と「煙高さ判定法(同項二号)」があり、いずれの方法でも「居室で火災が発生した場合に当該居室の在室者の全てが当該居室から安全に避難できること」及び「火災室で火災が発生した場合に当該階に存する者の全てが当該階から安全に避難できること」を確かめる。
3. 令120条1項表(1)。居室の各部分から直通階段の一に至る歩行距離は、飲食店(令115条の3第三号により、法別表第1(イ)欄(4)項に類する)においては、原則として、30m以下、同条2項による緩和適用の場合であっても、40m以下としなければならない。
4. 令121条1項一号。劇場の用途に供する避難階以外の階で、その階に客席を有するものは、その規模にかかわらず、2以上の直通階段を設けなければならないので、設問は適合している。

〔No. 10〕 正答—— 4

1. 令129条の2の4第1項六号。「地上3階以上の建築物、地階に居室のある建築物、延べ面積3,000m²を超える建築物」に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道等(屋外に面する部分等を除く)は、不燃材料で造らなければならない。
2. 令129条の9第二号。エレベーターのかごの定格速度が毎分60mを超え150m以下の場合、機械室における床面から天井又ははりの下端までの垂直距離は、2.2m以上とする。
3. 法34条2項、令129条の13の2第三号。高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならないが、高さ31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100m²以内ごとに耐火構造の床・壁及び特定防火設備で防火区画されているものには設けなくてもよい。
4. 法28条3項かつこ書、令20条の3第1項二号。火気使用室には、原則として、所定の技術的基準による換気設備を設けなければならない。除外規定のひとつに、小規模な住宅・住戸(床面積100m²以内)の調理室(発熱量12kW以下の器具を使用)で、換気上有効な開口部(床面積の1/10かつ0.8m²以上)を設けた場合があるが、設問は開口部面積が12m²の1/10(1.2m²)未満なので該当しない。

〔No. 11〕 正答—— 2

法20条1項一号～三号。構造計算が必要となる建築物は、法6条1項一号又は二号(木造は、地上階数3以上又は延べ面積300m²超)に該当するか、高さが16mを超えるものである。

1. 木造で、地上階数3以上なので、構造計算が必要である。
2. 木造以外で、法6条1項二号に該当しないので、構造計算をしなくてもよい。

3. 木造以外で、階数2以上なので法6条1項二号に該当し、構造計算が必要である。
4. 木造以外で、延べ面積200m²超なので法6条1項二号に該当し、構造計算が必要である。

〔No. 12〕 正答——— 3

1. 令36条2項一号。保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、同項一号に列記する規定に適合する構造方法を用いなければならない。鉄筋コンクリート造の柱の小径(令77条五号)の規定は、除外されているので、適合させなくてもよい。
2. 令36条1項、令37条。構造部材の耐久に関する規定(令37条)は、耐久性等関係規定(令36条1項)に該当する。
3. 令36条2項一号。保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、同項一号に列記する規定に適合する構造方法を用いなければならない。高力ボルトの相互間の中心距離(令68条1項)は、除外されていないので、その径の2.5倍以上としなければならない。したがって、径32mmの高力ボルトの場合、相互間の中心距離は、80mm(=32mm×2.5)以上とする必要がある。
4. 法6条の3第1項、法20条1項二号イ、令36条の2第二号。適合性判定が必要な構造計算は、原則として、法20条1項二号イ(許容応力度等計算〔ルート2〕、保有水平耐力計算〔ルート3〕、限界耐力計算を行ったもの)又は三号イ(いわゆる許容応力度計算〔ルート1〕で、大臣認定プログラムによるもの)である。なお、法6条の3第1項ただし書により、審査が比較的容易な構造計算(許容応力度等計算〔ルート2〕で、告示に定めた方法によるもの)について(令9条の3)は、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として所定の要件を備える「建築主事又は確認検査員」が審査を行う場合、構造計算適合性判定が不要となるが、設問の場合は「大臣認定プログラム」によるため、これに該当しない。

〔No. 13〕 正答——— 1

1. 令85条1項、2項。「基礎の構造計算」をする場合、映画館の客席(固定席)の床の積載荷重は、1項表(5)(ろ)欄の2,600N/m²となる。設問は、基礎のささえる床の数が5であるが、1項表(5)の室の床の積載荷重については、2項ただし書により減らすことができない。
2. 令86条5項。屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合、その影響を考慮して積雪荷重を計算しなければならない。
3. 令90条表1。ステンレス鋼の短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、長期に対する1.5倍であり、 $(F/1.5) \times 1.5 = F$ となり、基準強度Fと同じ値である。
4. 令88条1項。建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算する。

〔No. 14〕 正答—— 3

1. 法44条1項四号、令145条2項一号。学校などに設けられる渡り廊下等で、生徒等の通行の危険を防止するために必要なもの、かつ、主要構造部が耐火構造又は不燃材料の建築物に設けられるもので、特定行政庁が許可したものは、道路内に建築することができる。
2. 法43条3項一号。特殊建築物、階数3以上の建築物、無窓居室のある建築物、延べ面積1,000m²を超える建築物などの場合、地方公共団体は、敷地が接しなければならない道路の幅員、接道の長さ等について必要な制限を、条例で付加することができる。
3. 法68条の7第4項。地区計画に基づき指定された予定道路は、道路内の建築制限(法44条)が適用されるので、敷地を造成するための擁壁を築造してはならない。
4. 法42条2項、6項。特定行政庁による2項道路の指定で、幅員1.8m未満の道の場合は、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。したがって、幅員2mの道を指定する場合においては、建築審査会の同意は不要である。

〔No. 15〕 正答—— 1

1. 法別表第2(ろ)項二号。銀行の支店は、(は)項五号(令130条の5の3第三号)により、第一種中高層住居専用地域内の500m²以内で2階建て以下のものは建築できるが、第二種低層住居専用地域内に建築できる店舗(令130条の5の2)には該当しないので、規模のいかんによらず原則として、新築することができない。
2. 法別表第2(へ)項一号、二号。設問の自動車修理工場は、作業場が50m²を超えていないので、第二種住居地域内に新築できる。また、空気圧縮機の出力も1.5kWを超えていないので、(と)項三号(11)にも該当しない。
3. 法別表第2(ぬ)項二号かつこ書。商業地域内に、原動機を使用する工場で150m²を超えるものは新築できないが、日刊新聞の印刷所は除かれているので新築できる。
4. 法別表第2(わ)項。診療所は、工業専用地域内に新築することができる。なお、診療所は、いずれの用途地域でも、規模のいかんによらず新築することができる。

〔No. 16〕 正答—— 2

- 法53条2項。建築物の敷地が建蔽率の異なる2以上の地域にわたる場合は、それぞれの地域について計算して得た数値を合計したものの以下とする。
- 法53条7項。敷地が防火地域の内外にわたる場合、建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地はすべて防火地域にあるものとみなす。

〔商業地域〕

(1) 建蔽率の限度

- 法53条6項一号。建蔽率の限度が8/10(同条1項四号)とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等は、建蔽率の制限を受けない。

(2) 建築面積の計算

- 法42条2項道路に接する部分は、その道の中心より2m後退した部分は、敷地面積に算入されない(令2条1項一号)。

$$(16\text{m} - 1\text{m}) \times 20\text{m} = 300\text{m}^2$$

〔第一種住居地域〕

(1) 建蔽率の限度

- 法53条3項一号イ、二号。同条7項の適用により、防火地域内にある耐火建築物であるので1/10を加算し、さらに特定行政庁が指定する角地であるので1/10を加算して8/10となる。

(2) 建築面積の計算

$$(16\text{m} - 1\text{m}) \times 10\text{m} \times 8/10 = 120\text{m}^2$$

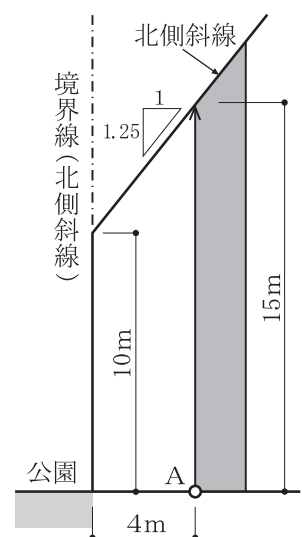
〔建築面積の最大〕

したがって、建築面積の最大は、 $300\text{m}^2 + 120\text{m}^2 = 420\text{m}^2$ となる。

〔No. 17〕 正答—— 1

〔道路斜線制限〕

- 1) 前面道路幅員が12m以上でないので、法56条3項、4項の住居系地域の緩和はない。
- 2) セットバック(法56条2項)の距離は、3mなので、A点から道路の反対側の境界線までの水平距離は、 $3\text{m} + 8\text{m} + 3\text{m} = 14\text{m}$ となる。
- 3) 適用距離(法56条1項一号、法別表第3(は)欄)において、A点は、同表の最小値である20mの範囲内にあるので、道路斜線制限の適用を受ける。なお、敷地が2以上の用途地域にわたる場合(令130条の11)、適用距離は前面道路の面する方向にある敷地の適用を受け、斜線勾配は敷地ごとの用途地域の数値となる。
- 4) 住居系地域の斜線勾配(法56条1項一号、法別表第3(に)欄)は、「1.25」であり、 $14\text{m} \times 1.25 = 17.5\text{m}$
- 5) 前面道路と敷地に高低差がある場合(令135条の2第1項)で、地盤面が前面道路より1m以上高い場合は緩和を受け、その前面道路は、高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなされる。設問の高低差は、2mなので、 $(2\text{m} - 1\text{m}) \times 1/2 = 0.5\text{m}$ となり、地盤面と道路面とは、 $2\text{m} - 0.5\text{m} = 1.5\text{m}$ の高低差となる。道路斜線の高さの算定(令2条1項六号イ)は、道路の路面の中心からなので、「地盤面から」は、 $17.5\text{m} - 1.5\text{m} = 16.0\text{m}$ ……①である。



〔隣地斜線制限〕

住居系地域の隣地斜線(法56条1項二号)は、20mを超える部分に適用されるので、道路斜線の結果①から、検討しなくてよい。

〔北側斜線制限〕

中高層住居専用地域の北側斜線制限(法56条1項三号)は、真北方向(敷地境界線又は道路の反対側の境界線)の水平距離 $\times 1.25 + 10\text{m}$ であり、セットバックの緩和はない。また、北側に水面、線路敷等がある場合(令135条の4第1項一号)は、その幅の $1/2$ だけ外側に隣地境界線又は道路の反対側の境界線があるものとみなすが、公園にはこの緩和は適用されない。

$$4\text{m} \times 1.25 + 10\text{m} = 15.0\text{m} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

●したがって、地盤面からのA点における建築物の高さの最高限度は、②の15.0mとなる。

〔No. 18〕 正答——— 2

法61条。防火地域又は準防火地域内にある建築物は、令136条の2の基準に適合するものとしなければならない。

規制対象	令136条の2	建築物の種別
防火：階数3以上又は 100m^2 超 準防火：地上4階建て以上又は 1500m^2 超	一号イ	耐火建築物
	一号ロ	一号イと同等以上の延焼防止時間
防火：階数2以下かつ 100m^2 以下 準防火：地上3階建てかつ 1500m^2 以下 地上2階建て以下かつ 500m^2 超 1500m^2 以下	二号イ	準耐火建築物
	二号ロ	二号イと同等以上の延焼防止時間

1. 法61条、令136条の2第一号。準防火地域内で、地上4階建て以上又は延べ面積 $1,500\text{m}^2$ を超える建築物は、「耐火建築物(令136条の2第一号イ)」又は「同号イと同等以上の延焼防止時間となる建築物(同号ロ)」としなければならない。
2. 法61条、令136条の2第四号、法27条3項一号、法別表第1(5)項。準防火地域内で、地上2階建て以下で 500m^2 を超え $1,500\text{m}^2$ 以下の建築物は、「準耐火建築物(令136条の2第二号イ)」又は「同号イと同等以上の延焼防止時間となる建築物(同号ロ)」とする。準耐火構造の中に上位の性能である耐火構造は含まれるので、「耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。」ことになるが、この規模に該当しない。また、倉庫は、法27条3項により、床面積が $1,500\text{m}^2$ 以上であれば「耐火建築物又は準耐火建築物」としなければならないが、設問の倉庫はいずれにも該当しない。したがって、「耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物」としなくてもよい。
3. 法61条、令136条の2第二号。準防火地域内で、地上3階建て $1,500\text{m}^2$ 以下の建築物は、「準耐火建築物(令136条の2第二号イ)」又は「同号イと同等以上の延焼防止時間となる建築物(同号ロ)」とする。準耐火構造の中に上位の性能である耐火構造は含まれるので、「耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。」ことになる。なお、患者の収容施設がない診療所には、法27条の適用はない。

4. 法27条2項二号、法別表第1(6)項。3階以上の階を自動車修理工場の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。なお、令136条の2第二号では、準防火地域内で地上3階建て1,500m²以下の建築物は、準耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物とすることができるが、制限が異なる場合は、より厳しい方の耐火建築物としなければならない。

〔No. 19〕 正答——— 2

1. 法68条の3第4項。再開発等促進区内において、特定行政庁が許可した建築物については、建築物の各部分の高さ(法56条：斜線制限)は、適用しない。
2. 法68条の2第1項。「市町村」は、地区整備計画が定められている地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で、当該地区計画等の内容として定められたものを「条例」で、これらに関する制限として定めることができる。特定行政庁ではない。なお、「建築面積の最低限度」は令136条の2の5第1項七号により条例で定めることができる。
3. 法71条、法72条1項。市町村の長は、建築協定書の提出があった場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、20日以上相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供し、縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。
4. 法76条1項。土地の所有者等は、建築協定を廃止する場合においては、その過半数の合意をもって、特定行政庁に申請し、その認可を受けなければならない。

〔No. 20〕 正答——— 4

1. 法94条1項。建築基準法令による処分等に対する不服申立ては、原則として、その建築物を所管する特定行政庁の建築審査会に行う。したがって、指定確認検査機関の処分についての審査請求は、その確認の権限を有する建築主事等が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して行う。なお、不作為についての審査請求は、その不作為が、特定行政庁や建築主事などの場合は、その市町村長や県知事に、指定確認検査機関の場合は、その指定確認検査機関に対してすることもできる。
2. 法84条1項。特定行政庁は、市街地に災害が起こった場合に、都市計画や土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害発生日から1月以内の期間を限り、その区域内の建築の制限・禁止ができる。
3. 法87条1項。建築物の用途を変更して法6条1項一号の特殊建築物のいずれかとする場合は、法6条、法6条の2、法7条などの一部の規定を準用する(指定確認検査機関の完了検査規定である法7条の2は準用されない)。この場合、法7条1項は、「工事を完了したときは、建築主事等に届け出なければならない」と読み替える。
4. 法87条の3第6項。特定行政庁は、建築物の用途を変更して一時的に興行場等とする場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合、原則として、1年以内の期間を定めて、興行場としての使用を許可することができる。その場合、同項に列記される規定は適用されないが、法35条(特殊建築物等の避難及び消火の技術的基準：排煙設備を含む)は含まれていないため適用される。

〔No. 21〕 正答—— 3

1. 建築士法3条1項三号。木造以外の建築物で、延べ面積300m²を超える新築等の場合は、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。設問の建築物の延べ面積は、住宅の200m²と自動車車庫の120m²を合わせた「320m²」なので、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
2. 建築士法23条、同法23条の2。他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとするときは、建築士事務所について「所在地を管轄する都道府県知事」に登録を申請し、登録を受けるが、業務を行う範囲(区域)に係る規定は定められていない。したがって、登録を受けた都道府県以外の区域においても、業として設計等を行うことができる。
3. 建築士法24条2項。管理建築士の要件は、「建築士として3年以上の設計等の業務経験」+「管理建築士講習の修了」とされているが、業務経験及び講習の受講は、一級・二級・木造建築士の種別ごとに求められるものではない。例えば、二級建築士として管理建築士の要件に適合する者が、一級建築士の免許を受けて、一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、一級建築士としての業務経験や講習の受講は不要である。
4. 建築士法20条の3第2項。設備設計一級建築士以外の一級建築士は、階数が3以上で床面積の合計が5,000m²を超える建築物の設備設計を行った場合、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が「設備関係規定」に適合するかどうかの確認を求めなければならない。したがって、この確認を求めれば、設備設計一級建築士以外の一級建築士であっても、設備設計を行うことができる。

〔No. 22〕 正答—— 4

1. 建築士法9条1項五号、同法13条の2第1項。国土交通大臣は、不正の手段によって一級建築士試験を受けた一級建築士が、一級建築士試験の合格の決定を取り消されたとき(同法13条の2第1項)等は、一級建築士の免許を取り消さなければならない。
2. 建築士法10条5項、同法施行規則6条の3。国土交通大臣又は都道府県知事は、懲戒処分をしたときは、規則6条の3で定める事項を公告しなければならない。
3. 建築士法22条の2。「建築士事務所に属する一級・二級・木造建築士」及び「構造設計一級建築士・設備設計一級建築士」は、一定期間ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなければならない。したがって、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
4. 建築士法20条2項。建築士は、構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合、原則として、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。同項ただし書により、構造設計一級建築士の関与が「義務づけられている建築物」で、構造設計一級建築士が「設計又は法適合確認(同法20条の2第1項、2項)」を行い、「その旨の表示」がされた場合は、交付の義務は除かれているが、二級建築士が設計できる建築物など、構造設計一級建築士の関与が義務づけられていない建築物の場合は、構造設計一級建築士の構造設計であっても「構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書」を設計の委託者に交付しなければならない。

〔No. 23〕 正答—— 2

1. 建築士法23条の5第1項、2項。建築士事務所の開設者は、同法23条の2第一号、三号、四号又は六号の事項について変更があったときは、2週間以内に都道府県知事に届け出なければならない。設問の建築士事務所の管理建築士の氏名については、同条四号に該当する。また、同法五号(建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級・二級・木造建築士の別)の事項について変更があったときは、3月以内に都道府県知事に届け出なければならない。
2. 建築士法24条の3第2項。建築士事務所の開設者は、延べ面積が300m²を超えるすべての建築物の新築工事については、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
3. 建築士法24条の4第1項、同法施行規則21条1項、3項。建築士事務所の開設者は、事務所の業務に関する事項を記載した帳簿を備え付け、保存しなければならない。この帳簿は、各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖日の翌日から15年間保存しなければならない。
4. 建築士法24条の7第1項。建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の受託契約を建築主と締結しようとするときは、建築主に対し「あらかじめ」管理建築士等をして、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

〔No. 24〕 正答—— 1

1. 都計法53条1項一号、3項、同法施行令37条。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内での建築物については、原則として、都道府県知事等の許可が必要である。なお、階数2以下で地階を有しない木造建築物の改築・移転は「軽易な行為」に該当するため、許可は不要であるが、増築の場合は許可を受けなければならない。
2. 都計法4条6項、同法11条1項二号。「都市計画施設」とは、都市計画において定められた道路、駐車場、公園などをいう。
3. 都計法29条1項一号、同法施行令19条1項。市街化区域内における1,000m²以上の開発行為は、開発許可を受けなければならない。また、同法29条1項三号、同法施行令21条各号により、各種学校は、公益上必要な建築物には該当しない(同条二十六号により除外)ので、開発許可を受けなければならない。
4. 都計法37条。開発許可を受けた開発区域内の土地では、原則として、開発行為の工事完了の公告があるまでは、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。したがって、開発行為に関する工事と建築工事を同時に行うことはできない。

〔No. 25〕 正答—— 2

1. 消防法施行令21条の2第1項五号。複合用途防火対象物のうち、その一部が映画館、飲食店等のものは、同令別表第1(16)項イに該当し、地階のうち、床面積1,000m²以上、かつ、映画館、飲食店等の部分の床面積が500m²以上は、原則として、ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない。設問は、該当しないので、設置しなくてもよい。

2. 消防法施行令11条1項二号、3項一号イ。工場は、同令別表第1(12)項イに該当し、延べ面積が700m²以上のものは、原則として、屋内消火栓の設置を要する。工場などの場合、屋内消火栓は、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が「25m」以下となるように設けなければならない。
3. 消防法施行令21条1項十一号。同令別表第1の建築物の地階、無窓階又は3階以上の階で、床面積が300m²以上のものは、自動火災報知設備を設置しなければならない。なお、設問の事務所は、同令別表第1(15)項に該当する。
4. 消防法17条の2の5第2項四号、同法施行令34条の4第2項、同令別表第1(1)項イ。特定防火対象物は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存する「百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物」、「その他多数の者が出入するものとして政令で定めるもの」である。劇場は、政令で定めるものに該当するので、特定防火対象物である。

〔No. 26〕 正答—— 4

バリアフリー法14条1項、同法施行令9条。建築主等は、特別特定建築物(ホテルは、同法施行令5条七号により該当)で床面積2,000m²以上の建築(用途変更を含む)をしようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

1. 法6条1項、6条の2第1項、バリアフリー法14条4項。この特別特定建築物の基準適合義務は、建築基準関係規定とみなされるので、建築主事等又は指定確認検査機関は、適合の確認をしなければならない。
2. バリアフリー法施行令16条1項。ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合、車椅子使用者用客室を客室の総数に1/100を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上設けなければならない。当該ホテルは60室なので、 $60 \times 1/100 = 0.6 \rightarrow 1$ 室以上設けなければならない。
3. バリアフリー法施行令19条1項二号。敷地に車椅子使用者用便房を設ける場合、利用居室からその車椅子使用者用便房までの経路のうち1以上を、移動等円滑化経路にしなければならない。
4. バリアフリー法施行令19条2項三号ロ。移動等円滑化経路を構成する廊下等は、「50m」以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。

〔No. 27〕 正答—— 2

1. 建築物省エネ法10条1項。建築主は、建築物の建築をしようとするときは、原則として、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない。
2. 建築物省エネ法24条2項、同法施行令6条2項。1年間に新たに建設する請負型規格共同住宅等の戸数が、「1,000戸」以上である特定共同住宅等建設工事業者は、新たに建設する当該建築物を、「エネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準(トップランナー基準)」に適合させるよう努めなければならない。

3. 建築物省エネ法35条1項、同法施行令7条1項。建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、法52条1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の延べ面積の1/10を限度として、算入しないものとする。
4. 建築物省エネ法29条1項、同法6条2項。建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築、増築、改築又は修繕等(空気調和設備等の改修を含む。)をしようとするときは、所定の建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。

〔No. 28〕 正答——— 4

1. 宅建業法35条1項。宅地建物取引業者は、建物・宅地の売買等の相手方等に対して「契約が成立するまでの間に」宅地建物取引士によって、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
2. 品確法97条。新築住宅の請負契約又は売買契約において、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任の期間は、原則として、注文者又は買主に引き渡したときから10年間(同法94条1項、95条1項)であるが、20年以内とすることができる。
3. 建設業法26条3項、同法施行令27条1項三号ヲ。事務所等の重要な建設工事で、工事一件の請負金額が9,000万円(建築一式工事の場合)以上の場合は、法26条1項及び2項により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、原則として、現場ごとに専任でなければならない。したがって、建築一式工事の請負金額が8,000万円の場合は、専任でなくてもよい。
4. 宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項、同法施行令3条二号及び五号。宅地造成等工事規制区域内で行われる宅地造成等に関する工事は、原則として、その着手前に都道府県知事の許可を受けなければならない。「宅地造成(同法2条二号)」には、切土のみの場合、土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの又は土地の面積が500m²を超えるものが該当するが、設問はそれぞれ超えていないので「宅地造成」には該当しない。

〔No. 29〕 正答——— 3

1. 長期優良住宅法6条2項。「長期優良住宅建築等計画」の認定の申請をする者は、所管行政庁に対して、その計画を建築主事等に通知し、建築基準関係規定の適合審査を受けるよう申し出ることができる。この場合、認定申請書に併せて確認申請書も提出する必要がある。
2. 都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)54条2項。「低炭素建築物新築等計画」の認定の申請をする者は、所管行政庁に対して、その計画を建築主事等に通知し、建築基準関係規定の適合審査を受けるよう申し出ることができる。この場合、認定申請書に併せて確認申請書も提出する必要がある。
3. 耐震改修促進法17条4項、10項。認定申請に係る耐震改修の計画が、確認申請を要するものである場合、計画の認定をしようとするとき所管行政庁は、あらかじめ、建築主事等の同意を得なければならず、その計画の認定をしたときは、確認済証の交付があったものとみなす。したがって、認定申請の手続きだけで、確認申請書を提出する必要はない。

4. バリアフリー法17条4項。「特定建築物の建築等及び維持保全の計画」の認定の申請をする者は、所管行政庁に対して、申請に併せて、確認申請書を提出して、認定申請に係る特定建築物の建築等の計画が建築基準関係規定に適合する旨の建築主事等の通知を受けるよう申し出ることができる。

〔No. 30〕 正答——— 4

1. 屋外広告物法3条1項一号。都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、風致地区等の地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
2. 法86条の7第1項、令137条の2第一号ロ(1)。構造耐力の規定における既存不適格建築物において、既存部分と増改築部分がエキスパンションジョイントなどで構造上分離している場合、増改築後の建築物(増改築の床面積が基準時の1/2を超えるもの)が、所定の構造方法(令137条の2第一号ロ(2)及び(3))に適合するものとすれば、既存部分については、現行の構造耐力の規定は適用されない。
3. 労働安全衛生法88条3項、労働安全衛生規則90条五号の二。事業者は、建設業などの仕事で、建築物に吹き付けられている石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、原則として、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
4. 都計法21条の2第2項、同条1項かつこ書。まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人等は、所定の土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、「都市計画の決定又は変更」をすることを提案することができるが、1項かつこ書により、この都市計画から「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、除かれている。